

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4054/2539

อัยการ ประจำศาล แขวง นครสวรรค์

นาย เฉลิม พล หรือ สมบัติ แซ่จิว

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

ป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยลักย่องเอาไห่ล่รถยนต์โดยใช้เครื่องมือถอดยางอะไห่ล่ของ
กลางในการกระทำผิด และขอให้ริบของกลางเครื่องมือดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ใช้ใน
การกระทำผิดศาลมีอำนาจสั่งริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1)แต่ศาล
ล่างทั้งสองพิพากษาโดยไม่มีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของกลางดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง ศาล
ฎีกาพิพากษาให้ริบของกลาง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยลักเอายางอะไห่ล่รถยนต์จำนวน1 เส้น ราคา 1,500 บาท
ของนางวันนา ไชยหาญผู้เสียหายไปโดยทุจริต จำเลยลงมือกระทำความผิดแล้วแต่
กระทำไปไม่ตลอดเนื่องจากติดกุญแจโซ่ที่คล้องยางอะไห่ล่ดังกล่าวและเจ้าพนักงาน
เห็นและจับจำเลยได้เสียก่อนจำเลยจึงลักทรัพย์สินดังกล่าวไปไม่ได้ทั้งนี้โดยจำเลยได้ใช้
รถยนต์กระบะเป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การลักทรัพย์สินดังกล่าวไป
และเพื่อให้พ้นการจับกุมหลังเกิดเหตุเจ้าพนักงานจับจำเลยได้และยึดเครื่องมือถอด

ยางอะไหล่ 1 อัน ที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นของกลาง ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 336 ทวิ, 80, 33 ธิบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
334, 336 ทวิ, 80, 33 จำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
78 คงจำคุก 2 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า ทรัพย์สินที่จำเลยจะลักเอาไปเป็นยางอะไหล่รถยนต์มี
ราคาเพียง 1,500 บาท ซึ่งเป็นเงินไม่มากนัก เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำ
คุกมาก่อนและโทษจำคุกที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดก็เป็นโทษจำคุกกระยะสั้นคดีมีเหตุ
สมควรรอกการลงโทษให้จำเลยเพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตัวซึ่งน่าจะเป็นทางแก้ที่ดีกว่า
ที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจไม่รอกการลงโทษให้จำเลยนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของ
ศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น แต่เพื่อให้จำเลยหลาบจำและระมัดระวังไม่ไปกระทำ
ความผิดอีก ศาลฎีกาเห็นสมควรรอกการลงโทษจำคุกไว้ โดยกำหนดเงื่อนไขคุมความ
ประพฤติของจำเลยและลงโทษปรับจำเลยอีกสถานหนึ่งด้วย

อึ่ง ึ่งมืออดดยงอะโหลงงกลางนึ่ง ึ่งทรพ์ที่ใ้ใ้การกระทำผด
ศาลมีอำนาจสั่งรึบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) แต่ศาลล่างทั้งสอง
พึพากษาโดยไม่มีคำสั่งเก้ยวกับเร้ืองงกลางดงกล่าวนึ่งไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห้
สมควรแก้ไ้"

 พึพากษาแก้ไ้เป็นว่า ึ่งโทะษรึบจํายเลย 3,000 บาทอึกสถานหนึ่ง เม้อลดโทะษ
ใ้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงรึบ 1,500 บาทโทะษจําคูก
ใ้รอกการลงโทะษไ้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และใ้คุม
ความประพฤดิของจํายเลยไ้ โดยใ้จํายเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤดิทุก
3 เดือนต่อครั้ง มีกำหนด 1 ปี หากจํายเลยไม่ชำระค่ารึบใ้จัดการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 29, 30และใ้รึบเร้ืองมืออดดยงอะโหลงงกลางเล้ยด้วย
นอกจากที่แก้ไ้เป็นไปตามคำพึพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สุทธิ นึชโรจน์-สุชาดิ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

<u> </u> แหล่งที่มา	เนติบัณฑิตยสภา
<u> </u> แผนก	
<u> </u> หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
<u> </u> ต้น	<u> </u> หมายเหตุ